

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6283/2538

บริษัท บราเธอร์ เร็คคอร์ดส์ อิงค์
นาย อตินันท์ เฉลียวศรี

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 41

ป.พ.พ. มาตรา 5

เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "THEBEACHBOYS" ใช้เป็น
เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าประเภทแผ่นเสียง
แถบบันทึกเสียงเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน
ประเทศต่างๆหลายประเทศแต่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยส่วน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยคือคำว่า "BEACHBOYS" เป็นรูปสามเหลี่ยม3รูปร่าง
ซ้อนกันโดยสามเหลี่ยมรูปในมีเส้นลวดลายและมีรูปดอกไม้สามดอกมีรูปคนใน
ลักษณะเล่นกระดานโต้คลื่นด้านบนมีอักษรโรมันคำว่า"BEACH" อยู่ในแถบโค้งสีทึบ
และด้านล่างมีคำว่า "BOYS" อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวอักษรโรมันทั้งสองคำมอง
เห็นอย่างเด่นชัดเป็นที่สะดุดตาส่วนรูปดอกไม้คนและกระดานโต้คลื่นมองครั้งแรก
แทบจะไม่ทราบว่าเป็นอะไรส่วนประกอบสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึง
อยู่ที่ตัวหนังสือโรมันคำว่า "BEACHBOYS" แม้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยจะ
ไม่มีคำว่า "THE" แต่เมื่อเวลาอ่านออกเสียงจะเน้นหนักตรงคำ บีชบอยส์ ย่อมทำให้
ประชาชนผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยต่อภาษาต่างประเทศฟังหรือเรียกขานเป็นอย่างเดียวกัน
และเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวก38เช่นเดียวกับของโจทก์
ประชาชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกว่า ตราบีชบอยส์เหมือนกันทำให้สับสนและหลงผิดใน

แหล่งผลิตได้อันนับได้ว่าเป็นการลวงสารณชนกการที่จำเลยขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า"BEACHBOYS" กับรูปภาพโดยมีเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้า
คำว่า "THEBEACHBOYS" ของโจทก์เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงเป็นการ
ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น บริษัท ผู้ผลิต และ จำหน่าย สินค้าเครื่องนุ่งห่ม และ
เครื่องแต่งกาย รวมทั้ง ประกอบ ธุรกิจ ด้าน บันเทิงด้วย โจทก์ เป็น เจ้าของ
เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "THE BEACH BOYS" (อ่าน ว่า "เดอะ บีช บอยส์" แปล
ว่า เด็ก ชาย หาด) โจทก์ ได้ ใช้ และ โฆษณา เครื่องหมายการค้า กับ สินค้า ของ
โจทก์ หลาย ชนิด เช่นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย แผ่น เสียง และ
แถบบันทึกเสียง ใน ประเทศต่าง ๆ เป็น เวลา นาน จน มี ชื่อเสียง เป็น ที่ รู้ จัก
ของ สาธารณชนใน ประเทศ ต่าง ๆ อย่าง แพร่หลาย และ ได้ จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ใน ประเทศ ต่าง ๆ หลาย ประเทศ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ใน บาง ประเทศ โจทก์ ได้ จดทะเบียน คำ ว่า
"THE BEACH BOYS" ไว้ เป็น เครื่องหมาย บริการ ด้าน บันเทิง อีก ด้วย เมื่อ
เดือน มกราคม 2529 จำเลย ได้ ยื่น ขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "BEACH
BOYS" กับ รูป ตาม คำขอ เลขที่ 153240สำหรับ สินค้า จำพวก 38 ทั้ง จำพวก อัน
ได้ แก่ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแต่งกาย เมื่อ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ดัง
กล่าว ได้ ประกาศใน หนังสือ จดหมาย เหตุ แสดง รายการ เครื่องหมายการค้า
โจทก์ได้ ยื่น คำคัดค้าน ต่อ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า แต่ นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ได้ ยก คำคัดค้าน ของ โจทก์ ก่อน ที่ จำเลย จะ ยื่นขอ จด
ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตาม คำขอ เลขที่ 153240 จำเลยได้ รู้ จัก

เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "THE BEACH BOYS" ของ โจทก์ อย่างดี มา ก่อน แล้ว จึง นำ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ไป ยื่น ขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า โดย ตัด คำ ว่า "THE" ออก ซึ่ง แปล ได้ เป็น อย่างเดียว กัน กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ว่า เด็ก ชาย หาด เครื่องหมายการค้า "BEACH BOYS" กับ รูป ตาม คำขอ เลขที่ 153240 ที่ จำเลย ยื่น ขอ จดทะเบียน จึง เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "THE BEACH BOYS" ของ โจทก์ และ ยัง ใช้ กับ สินค้า จำพวก เดียว กับ สินค้า ของ โจทก์ ซึ่ง สาธารณชน ย่อม เข้าใจ ว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ตาม คำขอ เลขที่ 153240 คือ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ถูก ลวง ให้ หลงผิด ใน แหล่งกำเนิด ของ สินค้า ว่า สินค้าของ จำเลย ที่ มี เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว เป็น สินค้า ของ โจทก์หรือ โจทก์ เป็น เจ้าของร่วม อยู่ ด้วย การกระทำ ของ จำเลย เป็น การใช้ สิทธิ โดย ไม่สุจริต เป็น เหตุ ให้ โจทก์ ได้รับ ความเสียหายขอให้ พิพากษา ว่า เครื่องหมายการค้า "BEACH BOYS" กับ รูป ที่ จำเลย ยื่น ขอ จดทะเบียน ตาม คำขอ เลขที่ 153240 เหมือน หรือ คล้าย กับเครื่องหมายการค้า "THE BEACH BOYS" ของ โจทก์ และ โจทก์ มี สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า "THE BEACH BOYS" และ คำ ว่า "BEACH BOYS" ดีกว่า จำเลย ให้ จำเลย ถอน คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เลขที่ 153240 ของ จำเลย หาก ไม่ ปฏิบัติตาม ให้ ถือเอา คำ พิพากษา ของ ศาล แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย และ ห้าม มิให้ จำเลย ใช้ยื่น ขอ จดทะเบียน หรือ เกี่ยวข้อง ใด ๆ กับ เครื่องหมายการค้า "THE BEACH BOYS" และ "BEACH BOYS" รวมทั้ง เครื่องหมาย การค้า ซึ่ง เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ของ โจทก์ต่อไป

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า รูป คน เล่นกระดาน ได้คลื่น ภายใน กรอบ ลวดลาย ประติษฐ์ มี อักษร โรมัน คำ ว่า "BEACH" แปล ว่า หาก ทราบ อยู่ ด้าน บน มี อักษร โรมัน คำ ว่า "BOYS" แปล ว่า เด็ก ชาย หลาย

คน อยู่ ด้าน ล่าง เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2529 จำเลยได้ ยื่น ขอ จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ตาม คำขอ เลขที่ 153240 ใช้กับ สินค้า จำพวก 38 ทั้ง จำพวก
นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าตรวจสอบ แล้ว เห็นว่า ไม่ เหมือน หรือ คล้าย กับ
เครื่องหมายการค้าของ ผู้อื่น ที่ ได้ ยื่น ขอ จดทะเบียน ไว้ ก่อน จำเลย จึง มี คำสั่ง
ให้ ประกาศเครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ใน หนังสือ จดหมาย เหตุ แสดง รายการ
เครื่องหมายการค้า ต่อมา วันที่ 29 กรกฎาคม 2529 โจทก์ ได้ ยื่นคำคัดค้าน การ
ขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย และ โจทก์ยัง ไม่ได้ จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ไว้ ใน ประเทศ ไทยจำเลย ได้ ยื่น คำโต้แย้ง
คัดค้าน การ ขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ วันที่ 5 พฤศจิกายน
2529 นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้ วินิจฉัย ยก คำคัดค้าน ของ โจทก์ และ
ดำเนินการ รับ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตาม คำขอ เลขที่ 153240 ของ
จำเลย การ ที่นายทะเบียน วินิจฉัย ดังกล่าว ไม่เกี่ยวกับ จำเลย การ ที่ โจทก์ ไม่
เห็นพ้อง กับ คำวินิจฉัย ของ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า เป็น เรื่องของ โจทก์
กับ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า โจทก์ ไม่มี สิทธิ พ้องจำเลย ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ข้อเท็จจริง จาก การ นำสืบ ของ โจทก์และ จำเลย พังได้
ว่า โจทก์ จดทะเบียน เป็น นิติบุคคล ประเภท บริษัทจำกัด ตาม กฎหมาย ของ
มลรัฐ แคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2505 โดย คณะ นักดนตรี

เดอะบีช บอยส์ และ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "THE BEACH BOYS" อ่าน ว่า เดอะ บีช บอยส์ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 2 โดยใช้ เป็น เครื่องหมาย บริการ และ เครื่องหมายการค้า สำหรับ สินค้า ประเภท แผ่นเสียง และ แอบบันทีก เสียง มา ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ต่อมา พ.ศ. 2518 โจทก์ ใช้ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว กับ สินค้า ประเภท เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแต่งกาย และได้ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ใน ประเทศ ต่าง ๆ รวม 8 ประเทศ ตาม หนังสือ รับรอง เอกสาร หมายเลข จ. 4 ถึง จ. 11 รวมทั้งได้ ยื่น ขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า "THE BEACH BOYS" อ่าน ว่า เดอะ บีช บอยส์ ใน ประเทศไทย สำหรับ สินค้า จำพวก 38 เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2530 ตาม คำขอ เอกสาร หมายเลข จ. 12 ซึ่ง เป็น เวลา หลังจาก ฟ้องคดีนี้ แล้ว จำเลย เป็น กรรมการ บริษัท แฟนนีคอมเมอริเชี่ยล จำกัด เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "Fanny" และ "CHRISTA" ใช้กับ สินค้า จำพวก 38 ตาม หนังสือ ทะเบียน เครื่องหมายการค้า เอกสาร หมายเลข ล. 6 และ ล. 7 เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2529 จำเลยยื่น คำขอ เลขที่ 153240 ขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า "BEACH BOYS" ประกอบ รูป ประติษฐ์ สำหรับ สินค้า จำพวก 38 ทั้ง จำพวก ตาม ที่ ปรากฏใน หนังสือ จดหมาย เหตุ แสดง รายการ เครื่องหมายการค้า เอกสารหมายเลข จ. 20 โจทก์ ได้ ยื่น คัดค้าน ต่อ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าแต่ นายทะเบียน มี คำวินิจฉัย ยก คำคัดค้าน ของ โจทก์ ว่า เครื่องหมายการค้าของ จำเลย มิใช่ เป็น เครื่องหมาย เดียว กัน หรือ เกือบ เหมือนกัน กับของ โจทก์ ตาม คำวินิจฉัย เอกสาร หมายเลข จ. 21

ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ มี ว่า เครื่องหมายการค้าที่ จำเลย ยื่น คำขอ จดทะเบียน ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 10 เหมือน หรือคล้าย เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 2 หรือไม่เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เป็น รูป สามเหลี่ยม 2 รูปวาง ซ้อน กัน โดย สามเหลี่ยม รูป ใน มี เส้นลวด ลาย และ มี รูป ดอกไม้ สาม ดอกมี รูป คน ใน ลักษณะ เส้น กระดาน โต๊ะสี่เหลี่ยม ด้าน บน

มี อักษร โรมัน คำ ว่า "BEACH" อยู่ ใน แถบโค้ง สี ทึบ และ ด้าน ล่าง มี คำ ว่า "BOYS" อยู่ ใน สี เหลือง มืด น้ํา ตัวอักษร โรมัน ทั้ง สอง คำ มองเห็น อย่าง เด่นชัด เป็น ที่ สะดุดตา ส่วน รูป ดอกไม้ คน และ กระดาน โต๊ะ ลื่น มอง ครั้งแรกแทบ จะ ไม่ทราบ ว่า เป็น อะไร จะ ต้อง พิจารณา อยู่ พัก หนึ่ง จังหวะ จะ ทราบ

เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ดังกล่าว มี ส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ตัวหนังสือ กับ รูปภาพ ประกอบ ส่วนประกอบ หลัก หรือ ส่วนประกอบสำคัญ น่า จะ เป็น ตัว หนังสือ โรมัน คำ ว่า "BEACH BOYS" เพราะ เป็น ส่วน ที่ เห็น ได้ เด่นชัด ที่สุด ส่วน รูป ดอกไม้ คน และ กระดาน โต๊ะ ลื่น น่า จะ เป็น ส่วนประกอบ รอง หรือ ส่วน ประกอบ ย่อย เพราะ รูป ทั้งหลายดังกล่าว เล็ก อยู่ ระหว่าง กึ่งกลาง ของ คำ ว่า "BEACH" และ "BOYS" จึง เป็น เพียง การ เสริม คำ สอง คำ นี้ เท่านั้น ทำให้ ดู เด่น ขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้า ของ จำเลย จุดเด่น หรือ ส่วนประกอบ หลัก ก็ อยู่ที่ ตัว หนังสือ โรมัน "BEACH BOYS" ไม่ได้ อยู่ ที่ รูปภาพ ดังกล่าว มา แม้ ว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย จะ มี รูปภาพ ประติมากรรม ประกอบ ต่าง จากของ โจทก์ แต่ ภาพ ดังกล่าว เป็น แต่เพียง ส่วนประกอบ เท่านั้น ซึ่งมองเห็น ได้ ยาก แม้ ว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย จะ ไม่มี คำ ว่า "THE" แต่เมื่อ เวลา อ่าน ออกเสียง จะ เน้นหนัก ตรง คำ บีช บอยส์ ย่อม ทำให้ ประชาชน ผู้ใช้ ที่ ไม่ คั่นเคย ต่อ ภาษา ต่างประเทศ ฟัง หรือเรียกขาน เป็น อย่างเดียว กัน และ

เครื่องหมายการค้า ของ จำเลยใช้ กับ สินค้า จำพวก 38 เช่นเดียวกับ กับ ของ โจทก์ ประชาชน ผู้ซื้อ สินค้าอาจ เรียกว่า ตรา บีช บอยส์ เหมือนกัน ทำให้ สับสน และ หลงผิด ใน แหล่ง ผลิต ได้ อัน นับ ได้ว่า เป็น การ ลวง สาธารณชน การ ที่ จำเลย ขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า "BEACH BOYS" กับ รูปภาพ โดย มี เจตนา เลียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "THE BEACH BOYS" ของ โจทก์ เพื่อ แสวงหา ประโยชน์ โดยมิชอบ จึง เป็น การ ใช้ สิทธิ โดย ไม่สุจริตจำเลย จึง ไม่มี สิทธิ ขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ฎีกา ของโจทก์ ฟังขึ้น แต่ ที่ โจทก์ ขอให้

ห้าม จำเลย ใช้ ยื่น คำขอ จดทะเบียน หรือเข้า เกี่ยวข้อง ใด ๆ กับ
เครื่องหมายการค้า "THE BEACH BOYS" และ "BEACH BOY" ต่อไป นั้น เห็นว่า
แม้ โจทก์ จะ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า พิพาท ดีกว่า จำเลย แต่
เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ ยัง ไม่ได้ รับ การ จดทะเบียน โจทก์ จึง ไม่มี สิทธิ
ฟ้องขอให้ห้าม จำเลย มิให้ ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้น อันเป็น การ ฟ้องคดีเพื่อ
ป้องกัน การ ล่วง สิทธิ เครื่องหมายการค้า ที่ ไม่ จดทะเบียน ได้ทั้งนี้ เพราะ ต้อง
ห้าม ตาม มาตรา 29 วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474
กรณี จึง ไม่อาจ บังคับ ตาม คำขอท้ายฟ้อง ของ โจทก์ ที่ ให้ ห้าม จำเลย ดังกล่าว
ได้

พิพากษากลับ ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "THE BEACH
BOYS" และ คำ ว่า " BEACH BOYS" ดีกว่า จำเลย ให้ เพิกถอน คำขอ จด
ทะเบียน เครื่องหมายการค้า เลขที่ 153240 ของจำเลย เสีย ให้ยก คำขอ ของ
โจทก์ ที่ ห้าม มิให้ จำเลย ใช้ ยื่น ขอ จดทะเบียนหรือ เข้า เกี่ยวข้อง ใด ๆ กับ
เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "THE BEACH BOYS" และ "BEACH BOYS"

(สุเมธ อุปนิสากร-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ